



Chief Corporate Affairs Officer

Chief Strategy Officer

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 553/COA-SSA

del 23 dicembre 2021

**Assetto delle responsabilità in materia di
salute e sicurezza sul lavoro in ambito Ferrovie
dello Stato Italiane SpA**

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo ai fini dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Comunicazione Organizzativa, al fine di garantirne la corretta applicazione, e la tempestiva segnalazione di esigenze di adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Comunicazione Organizzativa è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☐ ABC

La presente CO aggiorna e sostituisce la CO n. 450/AD del 15 maggio 2015



INDICE

SUMMARY	4
DATORE DI LAVORO.....	5
RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	6
DELEGATI DEL DATORE DI LAVORO	6
DIRIGENTE E/O PREPOSTO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08.....	7
LAVORATORI	8
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	10
ALLEGATO 1	11

OGGETTO

La presente Comunicazione Organizzativa costituisce documento rappresentativo dell'Assetto delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ambito Ferrovie dello Stato Italiane SpA, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

MODALITA' DI RECEPIMENTO

Non è previsto il recepimento da parte delle Società controllate del Gruppo.

RUOLI E RESPONSABILITÀ SALUTE E SICUREZZA LAVORO FERROVIE DELLO STATO SPA

DATORE DI LAVORO

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Datore di Lavoro della Società Ferrovie dello Stato Italiane SpA

Datore di Lavoro, in quanto Istitore, dell'Unità Produttiva "Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato Italiane SpA"

DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO

Persona al quale il Datore di lavoro ha conferito delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, ad esclusione delle attività che la normativa dichiara espressamente non delegabili (art. 17 del medesimo Decreto).

* *Delega Inail*

** *Delega su attività trasversali*

DIRIGENTE E/O PREPOSTO

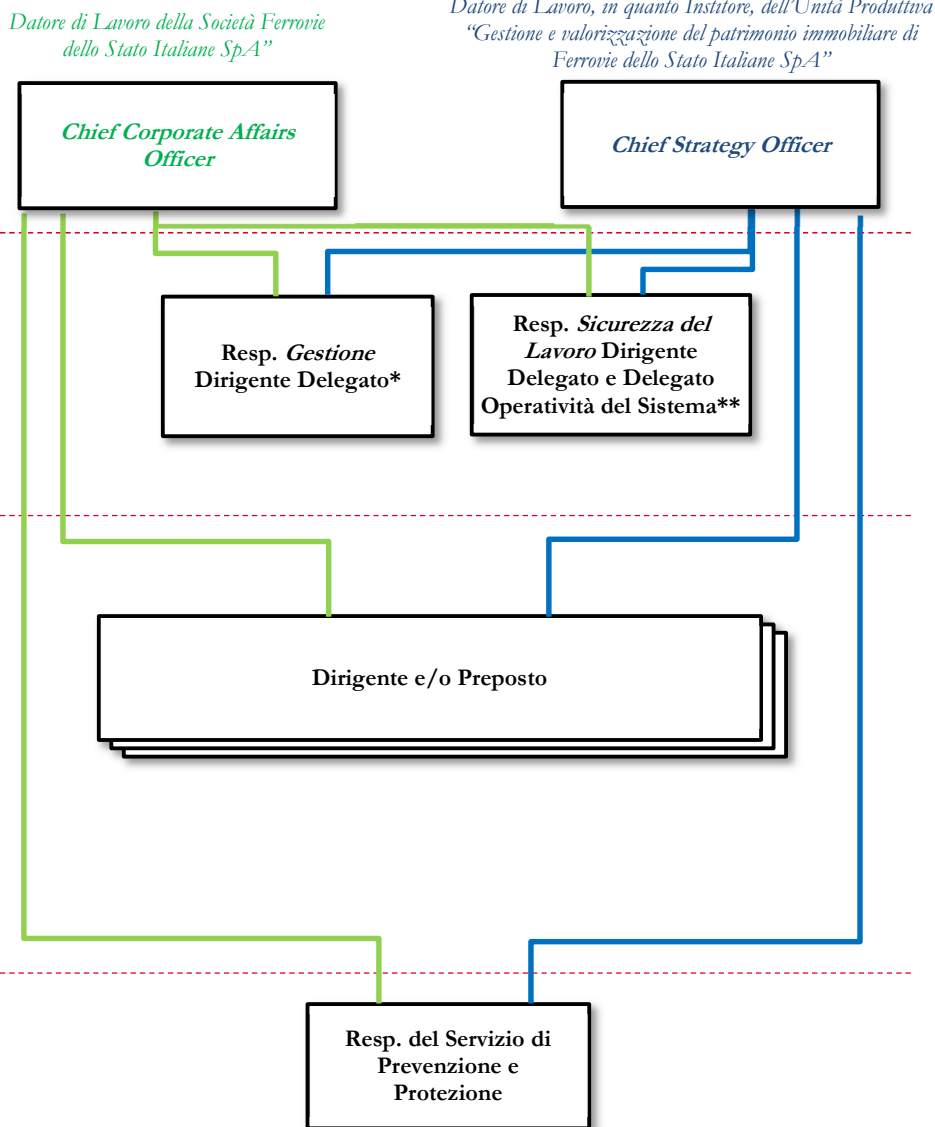
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (Dirigente) o sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (Preposto).

I Dirigenti, nei limiti delle attribuzioni e competenze ad essi conferite, hanno gli obblighi rappresentati nell'articolo 18 del D.Lgs. 81/08.

Se inquadrati come dirigenti sono nominati Dirigenti e Preposti; se inquadrati come apicali sono nominati Preposti

RSPP

Persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Deve possedere le capacità e i requisiti professionali previsti per legge.



DATORE DI LAVORO

In base all'Assetto datoriale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FS nella seduta del 6 ottobre 2021, il **Chief Corporate Affairs Officer *pro tempore***, in qualità di **Datore di Lavoro di Ferrovie dello Stato Italiane SpA¹** (di seguito Datore di Lavoro della Società), con esclusione dell'unica e autonoma Unità Produttiva "Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato Italiane SpA", assicura, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., gli adempimenti di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro della Società dispone di poteri illimitati di spesa e dei necessari poteri in materia di gestione e organizzazione, per l'adempimento di tutti gli obblighi che su di esso gravano in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con facoltà di delegare in tutto o in parte tali poteri, fatta eccezione degli obblighi non delegabili ai sensi dall'art. 17, commi 1:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D.Lgs. n.81/08;
- designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;

e fatto salvo l'obbligo di vigilanza di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto medesimo.

Il Datore di Lavoro della Società opera con la più ampia autonomia e senza limiti di importo per qualsivoglia impegno verso chiunque ai fini di garantire la salute, la sicurezza, l'igiene del lavoro e l'incolumità dei terzi.

Il **Chief Corporate Affairs Officer** ha inoltre, la responsabilità di:

- rappresentare la Società per l'attuazione delle politiche direzionali e presidiare il rapporto con i soggetti istituzionali;
- in esecuzione degli obblighi informativi di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001, ferme restando le comunicazioni ad evento, inviare all'Organismo di Vigilanza una relazione periodica avente ad oggetto l'attività svolta, per quanto di competenza, in attuazione dell'art. 30 del Dlgs. 81/2008 e s.m.i. e con riguardo all'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Sempre in base all'assetto datoriale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FS nella seduta del 6 ottobre 2021, il **Chief Strategy Officer *pro tempore***, come **Datore di Lavoro dell'Unità Produttiva "Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato Italiane SpA"**, individuato tale in quanto Istitore della stessa, ed in qualità di Committente ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, assicura, *ex* D.Lgs 81/08, gli adempimenti di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Tale Unità Produttiva è infatti dotata – ai sensi dell'art. 2, lett. t), D.Lgs. n. 81/2008 – dei requisiti di autonomia decisionale, finanziaria e tecnico funzionale e dei poteri atti a garantire l'unitaria gestione dei

¹ Competente per tutte le strutture della Società F.S. S.p.A., ivi incluso lo staff alle dirette dipendenze dell'AD e del Presidente, con esclusione dell'Unità Produttiva "Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A"

processi produttivi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare aziendale e dei relativi rischi.

Il Datore di Lavoro dell'Unità Produttiva "Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A." di poteri illimitati di spesa e dei necessari poteri in materia di gestione e organizzazione, per l'adempimento di tutti gli obblighi che su di esso gravano in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con facoltà di delegare in tutto o in parte tali poteri, fatta eccezione degli obblighi non delegabili ai sensi dall'art. 17, commi 1:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D.Lgs. n.81/08;
- designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;

e fatto salvo l'obbligo di vigilanza di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto medesimo.

Il Datore di lavoro dell'Unità produttiva può operare con la più ampia autonomia e senza limiti di importo per qualsivoglia impegno verso chiunque ai fini di garantire la salute, la sicurezza, l'igiene del lavoro e l'incolumità dei terzi.

Inoltre, il **Chief Strategy Officer** ha la responsabilità di:

- in esecuzione degli obblighi informativi di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001, ferme restando le comunicazioni ad evento, inviare all'Organismo di Vigilanza una relazione periodica avente ad oggetto l'attività svolta, per quanto di competenza, in attuazione dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e con riguardo all'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

I Datori di lavoro si sono dotati di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) rispondente ai requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, "Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Requisiti e guida per l'uso". Il SGSSL risponde ai dettami prescritti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente in materia, ed in particolare ai dettami dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 ai fini di un Modello di organizzazione e di gestione idoneo per l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa della Società ex D.Lgs. 231/2001, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ciascun Datore di Lavoro ha nominato quale Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) l'ing. Antonino GIORDANO, in quanto persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08. L'RSPP si avvale di uno o più ASPP.

DELEGATI DEL DATORE DI LAVORO

Ciascun Datore di Lavoro ha facoltà di delegare tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008, fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 17, comma 1 dello stesso e fatto salvo l'obbligo di

vigilanza di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto medesimo.

Relativamente all'assetto di Ferrovie dello Stato S.p.A., i Datori di Lavoro hanno delegato le responsabilità delegabili ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 16 del D.lgs 81/08) come di seguito specificato.

Delegati dal Datore di Lavoro della Società:

➤ **Responsabile della struttura “Sicurezza del Lavoro”** *(in Allegato 1 indicato con “DOS”)*

In relazione alle responsabilità operative attribuite nell'organizzazione aziendale e in considerazione delle capacità tecniche e idoneità professionali, al Responsabile della struttura “Sicurezza del Lavoro”, con poteri di indirizzo e sorveglianza dei comportamenti, vengono delegati, in via esclusiva per quanto di competenza, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. come da Allegato 1, nonché vengono delegati gli adempimenti relativi alla operatività del sistema per la sicurezza e salute dei lavoratori per la Società F.S. S.p.A. in argomento.

Il Responsabile della struttura Sicurezza del Lavoro, nell'esercizio della propria delega, si avvale, ove necessario, del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE a cui compete assolvere i compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e quelli previsti nelle specifiche procedure contenute nel SGSL.

➤ **Responsabile della struttura “Gestione”** *(in Allegato 1 indicato con “G”)*

In relazione alle responsabilità operative attribuite nell'organizzazione aziendale e in considerazione delle capacità tecniche e idoneità professionali, al Responsabile della struttura “Gestione” di Corporate Affairs, vengono delegati in via esclusiva gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. come da Allegato 1.

Il Responsabile Gestione, nell'esercizio della propria delega, si avvale, ove necessario:

- del supporto specialistico della struttura SICUREZZA DEL LAVORO, in linea con i compiti derivanti a tale struttura dalle responsabilità ad essa attribuite nell'organizzazione aziendale;
- del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE a cui compete assolvere i compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e quelli previsti nelle specifiche procedure contenute nel SGSL.

DIRIGENTE E/O PREPOSTO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08

Per “Dirigente”, ai fini ed agli effetti delle disposizioni previste nel D.Lgs n. 81/08, si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchico e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa (art. 2 lettera d) del D. lgs 81/08).

Per “Preposto”, ai fini ed agli effetti delle disposizioni previste nel D.Lgs n. 81/08, si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchico e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 lettera e) del D. lgs 81/08).

Nomina dei Dirigenti e/o Preposti ai fini ed agli effetti del D. lgs 81/08.

➤ Primi e Secondi Riporti di AD e Presidente

In rapporto allo specifico ambito organizzativo di FS, i Datori di lavoro provvedono alla concreta individuazione dei Dirigenti e dei Preposti ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in base ai seguenti criteri: tutti i primi e secondi riporti di AD e Presidente, se inquadrati come dirigenti, ai sensi del CCNL, sono nominati Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 con funzione anche di Preposto; se inquadrati invece come Quadri, ove ricoprono posizioni ritenute di particolare rilevanza per la missione aziendale e per il Gruppo, sono nominati Preposti.

I soggetti nominati Dirigenti ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito del relativo ruolo definito dall'art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamato, nei limiti delle attribuzioni e competenze ad essi conferite nell'ambito dell'organizzazione aziendale, hanno gli obblighi definiti nell'articolo 18 del Decreto medesimo.

I soggetti nominati Preposti ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito del relativo ruolo definito dall'art. 2, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamato, secondo le loro attribuzioni e competenze, adempiono ai seguenti obblighi, indicati nell'art. 19 del Decreto medesimo.

I Dirigenti e i Preposti hanno inoltre le seguenti responsabilità, come delineate dal Sistema di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro (SGSSL) di FS SpA:

- dare attuazione, nelle strutture di competenza, ai documenti di valutazione dei Rischi e supportare il Datore di Lavoro nell'aggiornamento della valutazione dei rischi stessi;
- relativamente alle tematiche di salute e sicurezza sulla lavoro, partecipare alla formazione e all'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti e attivare la necessaria formazione, informazione ed addestramento dei propri lavoratori, anche tramite le competenti strutture aziendali;
- coadiuvare, per quanto di competenza, il Responsabile della struttura Sicurezza del Lavoro (DOS) nelle specifiche attività indicate ai punti 3, 12, 13, 15 dell'Allegato 1.

LAVORATORI

Ogni lavoratore deve, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 81/08, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro. I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Eventuali variazioni al predetto assetto di responsabilità dei Datori di Lavoro, necessarie a fronte di cambiamenti dell'articolazione organizzativa aziendale, verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e diffuse con apposita Comunicazione Organizzativa.

Firmato
Massimo Bruno

Firmato
Fabrizio Favara

Riferimenti normativi interni

- Modello Organizzativo e di Gestione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e delle società del Gruppo ex d.lgs. 231/2001;
- DdG n. 275/AD del 22 ottobre 2019 Salute e sicurezza sul lavoro del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Indirizzi e obiettivi 2019-2023;
- Indirizzi di Gruppo Testo Unico Sicurezza del Lavoro.

Riferimenti normativi esterni

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

ALLEGATO 1

Adempimenti Delegati dal Datore di Lavoro in Materia di Sicurezza Sul Lavoro

- *In corsivo: Adempimenti attribuiti al Responsabile Delegato titolare della struttura Sicurezza Lavoro e Delegato per l'operatività del sistema (DOS)*
- Sottolineati: Adempimenti attribuiti al Delegato per l'Operatività del Sistema (DOS) coadiuvato per il presidio attuativo dai dirigenti e/o preposti per la sicurezza
- **In grassetto: Adempimenti attribuiti al Responsabile Delegato titolare della struttura Gestione (G)**

Sorveglianza sanitaria

1. *Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.*
2. *Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.*
3. Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
4. *Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.*
5. *comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.*

Gestione dell'emergenza

6. *Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.*
7. *Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute delle persone o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.*
8. *Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*
9. *Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del TU*
10. *Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.*
11. *Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.*

12. Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Vigilanza e dispositivi di protezione

13. Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
14. *Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente.*
15. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
16. *Vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del medico competente) del TU (ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti) per gli aspetti di competenza.*

Informazione e formazione

17. *Adempiere agli obblighi di informazione, di cui all'art. 36 del TU, per quanto di competenza.*
18. *Adempiere agli obblighi di formazione e addestramento, di cui all'art. 37 del TU, per quanto di competenza.*

Rapporti con l'RSPP ed il medico competente

19. *Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al medico competente informazioni in merito a:*
 - a) *la natura dei rischi;*
 - b) *l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
 - c) *la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
 - d) *i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*
20. *Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al medico competente informazioni in merito ai dati relativi agli infortuni sul lavoro (di cui al seguente n. 36) ed alle malattie professionali.*

Rapporti con l'RLS

21. *Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per gli aspetti di sua competenza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.*
22. *Consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta dello stesso e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi.*
23. *Consentire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di accedere ai dati relativi agli infortuni.*
24. *Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dalla legge.*
25. *Consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta dello stesso e per l'espletamento della sua funzione, copia del DUVRI.*

Riunione periodica

26. *convocare la "riunione periodica".*

Misure di prevenzione e protezione

27. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
28. Assicurare, in caso di affidamento da parte di Dirigenti dell'Unità Produttiva di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della sede, gli adempimenti degli obblighi prescritti all'art 26 del T.U. e l'elaborazione, ove necessario e attraverso l'RSPP, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI in caso di svolgimento da parte dei Dirigenti stessi di funzioni di “committente” per contratti di lavori o servizi.
29. Assicurare la rispondenza dei luoghi di lavoro ai requisiti prescritti al Titolo II del T.U. ed impartire le istruzioni necessarie, vigilando sulla loro applicazione, al fine di garantire:
- a) lo sgombrò delle vie di circolazione e delle uscite di emergenza in modo da consentire sempre la piena utilizzazione;
 - b) la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli ambienti di lavoro e dei dispositivi di sicurezza, nonché l'eliminazione dei difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - c) le adeguate condizioni igieniche degli ambienti di lavoro, degli impianti e dei dispositivi di sicurezza;
 - d) la regolare verifica di efficienza dei dispositivi di sicurezza e degli impianti.
30. Tenendo conto dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di quelli derivanti dall'impiego delle attrezzature di lavoro, mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
- Procedere alla adozione di tutte le misure necessarie dettate dalle disposizioni vigenti previste dal Titolo III Capo I e Capo III del T.U., in materia di installazione, utilizzo, manutenzione e collocazione delle attrezzature stesse e di salvaguardia dei lavoratori da tutti i rischi di natura elettrici connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.*
- Vigilare sull'applicazione e l'osservanza da parte delle dipendenti strutture, delle relative disposizioni anche in tema di informazione, formazione e addestramento.*
31. Vigilare sulla corretta esecuzione da parte dei soggetti a ciò deputati, degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di segnalazioni di salute e sicurezza.
32. Adottare le misure necessarie per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi e, ove questo non fosse possibile, attuare le disposizioni prescritte in materia dalla vigente normativa. Assicurare che i lavoratori interessati siano adeguatamente formati e informati al riguardo.
33. Adottare appropriate misure, per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al Titolo VII del T.U. connessi all'uso di attrezzature munite di videoterminale. Assicurare che i lavoratori interessati siano adeguatamente formati e informati al riguardo e sottoposti alla prescritta sorveglianza sanitaria.
34. Curare la diffusione e vigilare sull'applicazione delle disposizioni di carattere generale e particolare e delle misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche di protezione dagli agenti chimici, e biologici in base alla normativa vigente, verificando che il personale sia adeguatamente formato ed informato al riguardo.

Rapporti con INAIL

35. Comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del TU, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
36. Comunicare in via telematica all'INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro.